

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 51/2531

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นายเพ็ญยศ เก่งมานะ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นางกึ่งทอง เก่งมานะ

จำเลย

นายชัยรัตน์ สิริเศรษฐนันท์ ผู้คัดค้านที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114, มาตรา 116, มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 98)

กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 17016 แขวงสามเสนใน เขตดุสิต(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 91 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 49/819ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 โดยเสนหา ไม่มีค่าตอบแทนและไม่สุจริตซึ่งเป็นการกระทำในระหว่างระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย และต่อมาภายหลังที่มีการขอให้จำเลยล้มละลายแล้วผู้คัดค้านที่ 1 ได้ขายฝากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแก่ผู้คัดค้านที่ 2ไว้เป็น

เงิน 1,400,000 บาท มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอน และการขายฝากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ฯลฯ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนนิติกรรมยกให้โดยเสนาหาที่ดินโฉนดเลขที่ 17016 แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 49/819 ระหว่าง จำเลยกับผู้คัดค้านที่ 1 ให้คู่กรณีคืนสู่ฐานะเดิม แต่กรณีไม่เปิดช่องให้ผู้คัดค้านที่ 1 คืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแก่จำเลยได้ เนื่องจากได้โอนไปให้ผู้คัดค้านที่ 2 แล้ว จึงให้ผู้คัดค้านที่ 1 ใช้ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 1,400,000 บาท แก่ผู้ร้องพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้องนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องที่ขอให้เพิกถอนการขายฝากระหว่าง ผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนสัญญาขายฝากระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114 และ 116 ด้วย หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านที่ 2 ร่วมกับผู้คัดค้านที่ 1 ใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้อง(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2526)เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้คัดค้านที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 87,86)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามผู้คัดค้านที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามผู้คัดค้านที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>